

[기출][2018-2]공사중지명령의 무효확인을 구하는 소송에서 심리 결과 취소사유만 인정되는 경우 법원의 판단

【문제 2】 건축사업자 甲은 X 시장으로부터 건축허가를 받아 건물의 신축공사를 진행하던 중 건축법령상의 의무위반을 이유로 X 시장으로부터 공사중지명령을 받았다. 甲은 해당 법령의무위반을 하지 않았다고 판단하고, 공사중지명령처분은 위법하다고 주장하며 공사중지명령처분의 무효확인소송을 제기하였다. 법원은 사건의 심리결과 해당 처분에 "중대한" 위법이 있음이 인정되지만 "명백한" 위법은 아닌 것으로 판단하였다. 법원은 어떠한 판단을 내려야 하는지 설명하시오. (25 점)